

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ**

**КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»**

127994, г. Москва, ГСП-4

2458
Арбитражный суд Республики Татарстан
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная,
д.40

Конкурсный кредитор (заявитель):
ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ»
(ИНН 7712023804) в лице ГК «АСВ»
Адрес: 127994, г. Москва, ГСП-4

Должник: **ООО «Авиакомпания Вим-Авиа»**
Республика Татарстан, Сабинский район, п.
Богатые Сабы, ул. Строителей, д. 1А

Ответчик: Конкурсный управляющий
ООО «Авиакомпания Вим-Авиа»
Стручалина А.В.
адрес: 140000, г. Саратов, а/я 34

Ответчик: **Кононов Вячеслав Юрьевич**
123154, Москва, до востребования Кононову В.Ю.

Ответчик:
Максимов Александр Николаевич
129090, г. Москва, а/я 50

Третье Лицо:
Страховая компания «ТИТ»
2-ой Южнопортовый пр., 18 стр. 8, Москва, 115088
АО «Боровицкое страховое сообщество»
101000, г. Москва, Покровский б-р, д. 4/17, стр. 3
ООО «МСГ»
Сивцев Вражек переулок, 29, Москва, 119002

Управление Росреестра по Республике Татарстан
420054, г. Казань, ул. Авангардная, д. 74

Дело №: А65-37758/2017
Судья: Аверьянов М.Ю.

Заявление о взыскании убытков с конкурсного управляющего.

Решением Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-151915/15 от 6 октября 2015 г. ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» признан несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Банк, ОАО «БРК»).

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от **22.02.2018г** в отношении общества с ограниченной ответственностью «АВИАКОМПАНИЯ «ВИМ-АВИА» (далее – Должник) введена процедура наблюдения. Временным управляющим утверждена Булатова Мария Анатольевна Ассоциация СРО "ЦААУ".

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 29 марта 2018 года требования Банка установлены в реестре требований кредиторов Должника в общем размере 72 771 910,87 рублей.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 11 июля 2018 года требования Банка в общем размере 3 926 518 089,09 рублей включены в реестр требований кредиторов Должника.

Таким образом, ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» в лице ГК «АСВ» на текущий момент является конкурсным кредитором ООО "Авиакомпания "Вим-Авиа".

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от **02.10.2018** года общество с ограниченной ответственностью «АВИАКОМПАНИЯ «ВИМ-АВИА» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден **Максимов Александр Николаевич**.

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от **10.03.2020** года утвержден **Кононов Вячеслав Юрьевич**, член Ассоциации Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих. **Отстранен 11.01.2022.**

Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от **15.02.2022** утверждена **Стручалина Анастасия Валерьевна** член Ассоциации Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих.

В ходе конкурсного производства кредитором установлены следующие обстоятельства.

Как следует из Отчета по результатам анализа финансового состояния организации должника – ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ВИМ-АВИА», подготовленного временным управляющим Булатовой М.А., по данным бухгалтерского учета у авиакомпания числится дебиторская задолженность более чем 300 контрагентов (в т.ч. иностранных) на общую сумму 4 851 230 238,02 руб. (стр.246 приложения 5).

Данные по дебиторской задолженности взяты из программы 1С Предприятие (по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2016 г.)

Также, согласно Отчета о деятельности конкурсного управляющего за весь период конкурса поступило 16 056 146,29 руб.

В ходе анализа сведений о дебиторской задолженности, ОАО «БРК» установлено, что на балансе должника имеется не погашенная дебиторская задолженность (244 дебитора) в общем размере 4 104 326 405,76 рублей, в том числе крупная задолженность АО «Авиационная компания «РусЛайн» (ИНН 7713141247), АО «ТПК» (ИНН 7714017443) и ООО «БРОКЕРОЙЛ (ИНН 7704313852) на общую сумму 505 450 556,87 рублей¹.

Конкурсным управляющим Максимовым А.Н. были направлены досудебные претензии в адрес указанных дебиторов, а также повторно продублированы направления досудебных претензий конкурсным управляющим Кононовым В.Ю. Сведения об ответе на них и поступлении денежных средств, за исключением поступления 05.03.2019 от АО «ТКП» в размере 7 053 тыс. руб., отсутствуют.

¹ На официальном сайте АО Авиационная компания «РусЛайн» <https://www.rusline.aero> отмечается, что компания является региональным перевозчиком в Российской Федерации, выполняющим регулярные и чартерные пассажирские перевозки на 7 среднемагистральных самолетах Bombardier CRJ 100 и 200. По данным СПАРК выручка АО Авиационная компания «РусЛайн» за 2021 год составила 5 235 315 тыс. руб. На официальном сайте ООО «Брокеройл» <http://brokeroil.ru/> указано, что ООО «Брокеройл» является активным участником рынка нефтепродуктов и полноправным членом на АО «Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» в секции «Нефтепродукты». По данным СПАРК выручка ООО «Брокеройл» за 2021 год составила 11 685 592 тыс. руб. На официальном сайте АО «ТКП» <https://www.tch.ru/> указано, что компания является исполнительным органом управления в Системе взаиморасчетов на воздушном транспорте (СВВТ), занимается организацией сети продажи перевозок и других дополнительных услуг перевозчиков-участников СВВТ и провайдеров-партнеров АО «ТКП». По данным СПАРК выручка АО «ТКП» за 2021 год составила 2 790 107 тыс. руб.